

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5132/2539

นาง โง่น เพี้ยผิว กับพวก
นาย หวด เพี้ยผิวหรือดาทุมมา

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1373

ป.วิ.พ. มาตรา 84 (2), มาตรา 127, มาตรา 183 วรรคสอง

การกำหนดประเด็นข้อพิพาทเป็นการกำหนดเพื่อให้ได้ความชัดในประเด็นข้อพิพาทของกลุ่มความแต่การกำหนดให้ฝ่ายใดนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังยอมเป็นไปเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินกระบวนการพิจารณาส่วนการวินิจฉัยข้อเท็จจริงต้องวินิจฉัยจากถ้อยคำพยานที่โจทก์จำเลยนำเสนอประกอบกันโดยพิจารณาตามภาระหน้าที่ในการพิสูจน์ของแต่ละฝ่ายหาใช่ฝ่ายใดมีหน้าที่นำพยานเข้าสืบก่อนแล้วจะต้องวินิจฉัยจากพยานหลักฐานของฝ่ายนั้นแต่เพียงฝ่ายเดียวไม่ โจทก์กล่าวอ้างว่าบ้านและที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ที่1กิ่งหนึ่งอีกกิ่งหนึ่งเป็นมรดกของจ. สามิโจทก์ที่1ซึ่งตกได้แก่โจทก์ทั้งเจ็ดและจำเลยในฐานะทายาทส่วนละเท่าๆกันจำเลยต่อสู้ว่าบ้านและที่ดินพิพาทจำเลยเป็นเจ้าของแต่ผู้เดียวตามข้อตกลงของทายาทจำเลยครอบครองโดยสงบเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของมากกว่า10ปีแล้วจึงได้สิทธิครอบครองเป็นเรื่องที่จำเลยกล่าวอ้างว่าบ้านและที่ดินพิพาทมีการแบ่งปันตกมาเป็นของจำเลยแม้จำเลยเป็นผู้มีชื่อในหนังสือรับรองการทำประโยชน์และได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1373จำเลยยังต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าจำเลยได้รับส่วนแบ่งในทรัพย์สินตามข้อตกลงของทายาทโดยชอบและได้ครอบครองเพื่อตนและโดยสุจริตอันเป็นข้อ

เท็จจริงที่จำเลยยกขึ้นใหม่อีกด้วย หนังสือรับรองการทำประโยชน์เป็นเอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการซึ่งเจ้าพนักงานได้ออกให้เพื่อแสดงว่าผู้มีชื่อในหนังสือรับรองการทำประโยชน์ได้ครอบครองและได้ทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวถือได้ว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จัดไว้ในทะเบียนที่ดิน

โจทก์ทั้งเจ็ดฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์ที่ 2 ถึงที่ 7 และจำเลยต่างเป็นบุตรของโจทก์ที่ 1 กับนายจันทร์ เพี้ยผิวเดิมโจทก์ที่ 1 กับนายจันทร์เป็นเจ้าของทรัพย์พิพาทคือที่ดินสำหรับอยู่อาศัย 1 แปลง และบ้านเลขที่ 89 ซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินดังกล่าว กับที่ดินสำหรับทำนาอีก 1 แปลง เมื่อนายจันทร์เสียชีวิตทรัพย์พิพาทดังกล่าวในส่วนของนายจันทร์จึงเป็นทรัพย์มรดกตกแก่ทายาท เมื่อ พ.ศ. 2520 โจทก์ที่ 1 ให้จำเลยแจ้งการครอบครองที่ดินพิพาททั้ง 2 แปลง และได้ออกเอกสารสิทธิเป็น น.ส.3 ก.เลขที่ 4796 และ น.ส.3 ก. เลขที่ 468 เป็นชื่อของจำเลยแทนทายาททุกคน ต่อมา พ.ศ. 2535 โจทก์ที่ 1 ขอให้จำเลยแบ่งปันทรัพย์พิพาทให้แก่ทายาท แต่จำเลยปฏิเสธ ขอให้ศาลพิพากษาให้แบ่งทรัพย์พิพาทคือที่ดิน น.ส.3 ก. เลขที่ 4796 และบ้านเลขที่ 89 ซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินดังกล่าว และที่นาตาม น.ส.3 ก. เลขที่ 468 แก่โจทก์ที่ 1 กิ่งหนึ่ง ส่วนทรัพย์พิพาทอีกกิ่งหนึ่งซึ่งเป็นทรัพย์มรดกของนายจันทร์ ให้แบ่งแก่โจทก์ทั้งเจ็ดและจำเลยคนละส่วนเท่า ๆ กัน หากไม่สามารถแบ่งได้ ขอให้นำทรัพย์พิพาทออกขายทอดตลาดนำเงินมาแบ่งตามส่วนดังกล่าว และขอให้ศาลมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอเมืองขอนแก่นจดทะเบียนในทรัพย์พิพาทตามส่วนดังกล่าว

จำเลยให้การว่า โจทก์ทั้งเจ็ดและจำเลยได้ตกลงแบ่งทรัพย์สินพิพาทโดยตกลงให้ทรัพย์สินพิพาทแก่จำเลยและตกลงให้จำเลยเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูโจทก์ที่ 1 กับให้โจทก์ที่ 6 อาศัยอยู่ในบ้านเลขที่ 89 และโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 7 ตกลงรับแบ่งโคไปคนละ 1 ตัว ต่อมา พ.ศ. 2520 จำเลยจึงได้ขออนุญาตเอกสารสิทธิในที่ดินพิพาททั้ง 2 แปลง เป็น น.ส.3 ก. และจำเลยได้ครอบครองทรัพย์สินพิพาทมาโดยตลอดกว่า 10 ปีแล้วจำเลยจึงได้สิทธิครอบครองในที่ดินพิพาท โจทก์ทั้งเจ็ดไม่ได้ดำเนินคดีภายใน 1 ปี ฟ้องโจทก์ทั้งเจ็ดจึงขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยจดทะเบียนแบ่งทรัพย์สินพิพาททั้งหมด คือที่ดินตาม น.ส.3 ก. เลขที่ 4796 ตำบลโคกสีอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พร้อมบ้านเลขที่ 89 และที่ดินตาม น.ส.3 ก. เลขที่ 468 ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น ให้แก่โจทก์ที่ 1 จำนวนเก้าในสิบหกส่วน ให้แก่โจทก์ที่ 2 ถึงโจทก์ที่ 7 คนละหนึ่งในสิบหกส่วน หากไม่สามารถแบ่งได้ให้นำทรัพย์สินดังกล่าวออกขายทอดตลาดแล้วนำเงินมาแบ่งปันกันคำขออื่นให้ยก

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลย่ว่า ที่ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทว่า โจทก์ทั้งเจ็ดและจำเลยได้ตกลงแบ่งปันทรัพย์สินพิพาทตามฟ้องแล้วหรือไม่ และฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ โดยประเด็นแรกให้ภาระการพิสูจน์ตกแก่จำเลย ส่วนประเด็นที่สองให้ภาระการพิสูจน์ตกแก่โจทก์แล้วให้จำเลยนำสืบก่อนและศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืนนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

พิจารณาแล้วเห็นว่า การกำหนดประเด็นข้อพิพาทเป็นการกำหนดเพื่อให้ได้ความชัด
ในประเด็นข้อพิพาทของคู่ความ แต่การกำหนดให้ฝ่ายใดนำสืบพยานหลักฐานมาสืบ
ในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังย่อมเป็นไปเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนิน
กระบวนการพิจารณาส่วนการวินิจฉัยข้อเท็จจริงต้องวินิจฉัยจากถ้อยคำพยานที่โจทก์
จำเลยนำสืบมาประกอบกัน โดยพิจารณาตามภาระหน้าที่ในการพิสูจน์ของแต่ละฝ่าย
หาใช่ฝ่ายใดมีหน้าที่นำพยานเข้าสืบก่อนแล้วจะต้องวินิจฉัยจากพยานหลักฐานของ
ฝ่ายนั้นแต่เพียงฝ่ายเดียวไม่สำหรับคดีนี้โจทก์กล่าวอ้างว่า บ้านและที่ดินพิพาทตาม
ฟ้องเป็นของโจทก์ที่ 1 กึ่งหนึ่ง ส่วนอีกกึ่งหนึ่งเป็นมรดกของนายจันทร์เพ็ญ สามี
โจทก์ที่ 1 ซึ่งตกได้แก่โจทก์ทั้งเจ็ดและจำเลยในฐานะทายาทส่วนละเท่า ๆ กัน
จำเลยให้การต่อสู้ว่าบ้านและที่ดินพิพาทจำเลยเป็นเจ้าของครอบครองแต่ผู้เดียว ตาม
ข้อตกลงของทายาทในการแบ่งทรัพย์สินของบิดามารดาให้แก่บุตร และจำเลยครอบ
ครองด้วยความสงบเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของมากกว่า 10 ปีแล้วจึงได้สิทธิครอบ
ครองโจทก์มิได้ดำเนินคดีภายในกำหนด 1 ปี ฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความ ดังนี้ จึง
เป็นเรื่องที่จำเลยกล่าวอ้างว่าบ้านและที่ดินพิพาทตามฟ้องได้มีการแบ่งปันตกมาเป็น
ของจำเลยโดยชอบจนกระทั่งจำเลยได้มาซึ่งสิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการ
ทำประโยชน์(น.ส.3 ก.) ตามเอกสารหมายเลข 1 และ 2 แล้ว แม้จะปรากฏว่าจำเลย
เป็นผู้มีชื่อในหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.)ดังกล่าวและได้รับประโยชน์
จากข้อสันนิษฐานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1373 ว่าเป็นผู้มี
สิทธิครอบครองก็ตามแต่จำเลยยังต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าจำเลยได้รับส่วนแบ่งใน
ทรัพย์สินที่บิดามารดาแยกให้ตามข้อตกลงของทายาทโดยชอบและได้ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขแห่งการได้มาซึ่งสิทธิครอบครองดังกล่าวว่า ได้ครอบครองเพื่อตนและโดย
สุจริต อันเป็นข้อเท็จจริงที่จำเลยยกขึ้นมาใหม่อีกด้วยดังนั้น ที่ศาลชั้นต้นกำหนด
ประเด็นข้อพิพาทว่า "โจทก์ทั้งเจ็ดและจำเลยได้ตกลงแบ่งทรัพย์สินพิพาทตามฟ้องแล้ว
หรือไม่" และ"ฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่" แล้วให้จำเลยเป็นฝ่ายมีหน้าที่นำสืบ

ก่อนทั้งสองประเด็นโดยที่ประเด็นข้อหลังภาระการพิสูจน์ตกโจทก์และวินิจฉัยฟังข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานของโจทก์และจำเลยประกอบกันนั้นชอบด้วยกระบวนการวิธีพิจารณาความแล้วแต่ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยว่า หนังสือรับรองการทำประโยชน์มิใช่ทะเบียนที่ดินและผู้มีชื่อในหนังสือรับรองการทำประโยชน์มิใช่ผู้มีชื่อในทะเบียนที่ดิน จึงไม่ได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานของกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1373 นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยเพราะหนังสือรับรองการทำประโยชน์เป็นเอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการซึ่งเจ้าพนักงานได้ออกให้เพื่อแสดงว่าผู้มีชื่อในหนังสือรับรองการทำประโยชน์ได้ครอบครองและได้ทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จดทะเบียนไว้ในทะเบียนที่ดินศาลฎีกาจึงเห็นพ้องด้วยในผลของคำพิพากษาเท่านั้นฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(เจริญ หัตถกรรม-นาม ยิ้มแย้ม-เหล็ก ไทรวิจิตร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้มีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับข้อสันนิษฐานในทางกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1373 ที่บัญญัติว่า "ถ้าทรัพย์สินเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จดทะเบียนไว้ในทะเบียนที่ดิน ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า

บุคคลผู้มีชื่อในทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง" แต่เดิมศาลฎีกาเคยมีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1373 ไว้ในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1976/2520 ว่าจะนำมาใช้ได้เฉพาะกับที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์เท่านั้น ไม่รวมถึงที่ดินที่มีได้เพียงสิทธิครอบครอง จนกระทั่งต่อมาได้มี คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3565/2538วินิจฉัยเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1373 ไว้ว่า"ที่พิพาทที่จำเลยครอบครองอยู่เป็นส่วนหนึ่งของที่ดินตาม น.ส.3 ก.ที่โจทก์มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง ต้องด้วยข้อสันนิษฐานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1373 ว่าโจทก์ซึ่งมีชื่อในทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง ข้อสันนิษฐานดังกล่าวรวมถึงที่ดินที่มี น.ส.3 หรือ น.ส.3 ก. ด้วย" คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้จึงเป็นการวินิจฉัยตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3565/2538 นั้นเอง ซึ่งผู้เขียนเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากจะพิจารณาจากถ้อยคำที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1373 แล้ว กฎหมายบัญญัติไว้ถึงทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จดทะเบียนไว้ในที่ดินโดยไม่ได้มีการแบ่งแยกประเภทของเอกสารสิทธิในที่ดินไว้ว่าจะต้องเป็นเฉพาะที่ดินที่มีเอกสารสิทธิประเภทแสดงกรรมสิทธิ์หรือที่ดินที่มีเอกสารสิทธิประเภทแสดงสิทธิครอบครอง ทั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1373 ก็บัญญัติไว้ในบรรพ 4 ลักษณะ 3ว่าด้วยการครอบครองเท่านั้น การตีความกฎหมายในลักษณะเช่นนี้จึงไม่น่าที่จะมีผลกระทบกระเทือนต่อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินแต่อย่างใด ทั้งยังเป็นการตีความออกไปในทางกว้างและสอดคล้องกับมาตรา 127 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าเอกสารมหาชนซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จัดทำขึ้นหรือรับรองไว้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นของแท้จริงและถูกต้อง นอกจากนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 ลักษณะ 3ว่าด้วยการครอบครอง ก็มีได้ระบุว่าจะใช้เฉพาะกับการครอบครองที่ดินเท่านั้น ดังนั้น อสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นที่ต้องมีการจดทะเบียนเช่น การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ในอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงเรือน อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 71 ที่แก้ไขใหม่โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2528 ก็บัญญัติไว้แล้วว่า "ให้เจ้าพนักงานที่ดินเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในเขตท้องที่สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินสาขานั้น" รวมตลอดถึงการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับห้องชุดในหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อ.ช.2) ตามพระราชบัญญัติอาคารชุดพ.ศ. 2522 เหล่านี้แม้จะมีใช่อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินแต่ก็เป็นอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอย่างหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่า ผู้ที่มีชื่อในทะเบียนของเอกสารดังกล่าว จึงน่าที่จะได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1373 ด้วยเช่นกันว่าเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง แต่อย่างไรก็ดีในกรณีเช่นนี้คงจะต้องติดตามแนวคำวินิจฉัยของศาลฎีกาต่อไป ชีรทัย เจริญวงศ์